

**Drucksachen
der Bezirksverordnetenversammlung Mitte von Berlin
VI. Wahlperiode**

Vorlage zur Kenntnisnahme Aktueller Initiator: Bezirksamt Mitte von Berlin Beteiligte Initiatoren: Ursprungsdrucksachenart: Antrag, Ursprungsinitiator: Fraktion Die Linke Sanehy, Diederich, Kleedörfer und die anderen Mitglieder der Fraktion Die Linke	Drucksachen-Nr: 1549/VI Ursprungs-Datum: 11.06.2024 Aktuelles Datum: 11.02.2025
---	--

Abriss der Wohnungen in der Tegeler und Fennstraße stoppen!

Beratungsfolge:			
<i>Datum</i>	<i>Gremium</i>	<i>Sitzung</i>	<i>Ergebnis</i>
20.06.2024	BVV Mitte	BVV-M/0028/VI	überwiesen
26.06.2024	StadtE-FM	StadtE/0031/VI	vertagt
16.07.2024	StadtE-FM	StadtE/0032/VI	ohne Änderungen im Ausschuss beschlossen
19.09.2024	BVV Mitte	BVV-M/0029/VI	ohne Änderungen in der BVV beschlossen
20.02.2025	BVV Mitte	BVV-M/0034/VI	

Wir bitten zur Kenntnis zu nehmen:

(Text siehe Rückseite)

-
- ☐ Kenntnisnahme
 - ☐ Zwischenbericht
 - ☐ zurückgezogen

Vorlage -zur Kenntnisnahme- über

Abriss der Wohnungen in der Tegeler und Fennstraße stoppen!

Wir bitten zur Kenntnis zu nehmen:

Die Bezirksverordnetenversammlung hat in ihrer Sitzung am 19.09.2024 folgendes Ersuchen an das Bezirksamt beschlossen (Drucksache Nr. 1549/VI):

Das Bezirksamt wird ersucht, seine Rechtspositionen bezüglich der folgenden Fragestellungen unter Berücksichtigung des „Rechtsgutachten betreffend den beabsichtigten Abriss der Wohnbebauung im „Mettmann-Kiez“ im Bezirk Mitte von Berlin (Fennstraße/Tegeler Straße) und rechtliche Optionen des Bezirksamts für ein weiteres Vorgehen“ der GGSC-Rechtsanwaltskanzlei vom 02.05.2024 zu prüfen und im Ergebnis der Prüfung die sich daraus ergebenden notwendigen Schritte umgehend einzuleiten:

1. Unterliegen die Wohngebäude Fennstraße 33,34/ Tegeler Straße 1 sowie Tegeler Straße 2-7 dem Zweckentfremdungsverbot-Gesetz?
und
2. Bestehen Möglichkeiten des Erlasses einer Rechtsverordnung gemäß § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Baugesetzbuch* (sog. Umstrukturierungssatzung)?

Das Bezirksamt wird in diesem Zusammenhang insbesondere ersucht:

1. Die erteilten Negativatteste gemäß § 5 ZwVbVO zurückzunehmen/aufzuheben.
2. Die Wohnungen als schützenswerten Wohnraum im Sinne des Zweckentfremdungsverbot-Gesetzes (ZwVbG) anzusehen und zukünftig alle Anträge, die auf eine Umnutzung oder einen Abbruch der Gebäude abzielen, dementsprechend zu bearbeiten.
3. Eine Rechtsverordnung gemäß § 172 Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 Baugesetzbuch* (sog. Umstrukturierungssatzung) - analog zum BVV-Beschluss DS 0266/VI vom 19. Mai 2022 - zu erlassen. Diese Umstrukturierungssatzung soll Grundlage für einen Sozialplan gemäß § 172 Absatz 5 BauGB sein. Die folgenden Grundsätze sind zu berücksichtigen:
 - a. Unter Berücksichtigung der bisherigen Wohnungsgröße soll der Mietpreis der zukünftigen Wohnung (Nettokaltmiete), auch bei ggf. besserer Ausstattung, den aktuell gezahlten Mietpreis der jeweiligen Wohnung nicht wesentlich übersteigen. Dabei gilt für die zu bezuschussende Nettokaltmiete eine Obergrenze von 6,50 €/m² (nettokalt). Dies soll auch bei einer Erhöhung der Wohnungsgröße der zukünftigen Wohnung bis maximal 20 % gelten. Die jeweilige Mietdifferenz ist vom derzeitigen Eigentümer (Bayer-Schering AG) unbefristet zu übernehmen.
 - b. Für belegungsgebundene Wohnungen müssen die Regelungen unter 1. nicht angewandt werden. Für Mieter*innen mit Anspruch auf einen Wohnberechtigungsschein, die belegungsgebundenen Wohnungen des Bezirkes in Anspruch nehmen, kann dies zu den bestehenden Mieten möglich sein.

c. Für Mieter*innen, die Bezieher*innen der Grundsicherung (Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes) nach dem SGB II sind, sind Verfahren festzulegen, die langfristig sicherstellen, dass die zukünftigen Wohnungsmieten nicht die Höchstgrenzen der Übernahme der Kosten für Unterkunft und Heizung überschreiten. Dennoch vorhandene Mietdifferenzen sind vom derzeitigen Eigentümer (Bayer-Schering AG) unbefristet zu übernehmen.

d. Die sonstigen üblichen Sozialplanregelungen (z. B.: Aufwendungsersatzanspruch und/oder Entschädigungen, Mietminderung, Umzugsunterstützung und Erstattung von Umzugskosten u. a.) sollen von den o. g. Regelungen unabhängig weiterhin gelten.

e. Mit der Erarbeitung des Sozialplans/der Sozialpläne ist eine eigentümerunabhängige Mieterberatung zu beauftragen.

Das Bezirksamt hat am _____ beschlossen, der Bezirksverordnetenversammlung dazu Nachfolgendes als Schlussbericht zur Kenntnis zu bringen:

Zu 1 und 2 (Zweckentfremdung):

Da sich die Wohnungen im beschränkten Arbeitsgebiet befinden, sind diese baurechtlich derzeit nicht genehmigungsfähig und daher auch zweckentfremdungsrechtlich nicht schützenswert, soweit der Eigentümer auf seinen bestehenden Bestandsschutz verzichtet, was hier erfolgt ist. Diesen entscheidenden Aspekt verkennt das Gutachten. Dies ist st. Rspr des BVerwG seit seinem Beschluss vom 01.10.1986 (Az. 8 C 53.85):

„Der erkennende Senat hat bereits mehrfach (vgl. u. a. Buchholz 454.51 MRVerbG Nr. 10, S. 20 (24 f.) = NJW 1984, 2901 = NVwZ 1984, 450) entschieden, dass Räume unter anderem dann nicht den Begriff des Wohnraumes im Sinne des Zweckentfremdungsrechts erfüllen, wenn ihre Nutzung zu Wohnzwecken bebauungsrechtlich unzulässig ist. Diese Auffassung rechtfertigt sich aus der Einsicht, dass die Rechtsordnung eine Wohnnutzung nicht zugleich für (bebauungsrechtlich) unzulässig und dennoch (zweckentfremdungsrechtlich) geboten erklären kann. Dass dies bei einem Konflikt zwischen dem Bebauungs- und dem Zweckentfremdungsrecht nicht als Selbstverständlichkeit auf der Hand liegt, beruht allein auf der Auswirkung des verfassungsrechtlich gewährten Bestandsschutzes. Soweit nämlich er eingreift, ergibt sich eine verfassungsrechtliche Abschirmung, die die bebauungsrechtliche Unzulässigkeit nicht mit letzter Konsequenz akut werden lässt, da es wegen dieser verfassungsrechtlichen Abschirmung bei der Wohnnutzung bleiben darf, obgleich sie mittlerweile bebauungsrechtlich (also einfachgesetzlich) unzulässig geworden ist. Diese verfassungsrechtliche Abschirmung hat jedoch, wie das BVerG. im Anschluß an die Rechtsprechung des erkennenden Senats (Buchholz 454.51 MRVerbG Nr. 10, S. 20 (26 f.) = NJW 1984, 2901 = NVwZ 1984, 450) zu Recht annimmt, bei der zweckentfremdungsrechtlichen Würdigung außer Betracht zu bleiben. Denn durch diese Abschirmung wird nicht der Konflikt zwischen dem Bebauungs- und dem Zweckentfremdungsrecht aufgehoben, sondern lediglich dem Betr. um des individuellen Eigentumsschutzes willen einer Handhabe geboten, sich gegen das uneingeschränkte Wirksamwerden des bebauungsrechtlichen Nutzungsverbots verteidigen zu können. Darauf kommt es zweckentfremdungsrechtlich nicht an. Da kein Eigentümer genötigt ist, Bestandsschutz in Anspruch zu nehmen (BVerwG, Buchholz 454.51 MRVerbG Nr. 10, S. 20 (26) = NJW 1984, 2901 = NVwZ 1984, 450), darf ihm dies auch nicht - zumal: im öffentlichen Interesse einer Verwirklichung des Zweckentfremdungsverbotes - aufgedrängt werden.“

Diese maßgebende höchstrichterliche Rechtsprechung, an die das Bezirksamt als Teil der Verwaltung gebunden ist, lässt das Auftragsgutachten an der entscheidenden Stelle außer Betracht. Stattdessen leitet es im Folgenden die falschen Schlussfolgerungen ab und ignoriert daher den unzweifelhaft bestehenden Bestandsschutz der Eigentümerin, auf den sie nach der o.g. Rechtsprechung genauso unzweifelhaft verzichten darf. Eine Rücknahme der erteilten Negativatteste wäre daher eindeutig rechtswidrig, würde nur unnötige Prozesskosten und ggf. sogar entstehende Amtshaftungsrisiken nach sich ziehen, falls sich

aufgrund der längeren verwaltungsgerichtlichen Rechtsstreitigkeiten Baukostensteigerungen ergeben sollten.

So sehr das Ersuchen politisch nachvollziehbar ist, so ist es aus Rechtsgründen abzulehnen.

Zu 3 (Umwandlungsverordnung):

Es wird auf die Beantwortung der Drs. 0266/VI (BAV Nr. 662, Beschluss des BA vom 27.08.2024) verwiesen. Das Gutachten GGSC führt zu keiner anderen Einschätzung der Sach- und Rechtslage.

Die UmstrukturierungsVO hat die sozialverträgliche Steuerung der Umstrukturierung eines Gebietes zum Ziel. Nach Ausweisung und Festsetzung des Gebietes besteht eine Grundlage, um einen Sozialplan zur Steuerung der sozialverträglichen Umstrukturierung des Gebietes zu erstellen. Hierfür ist jedoch auch ein Sozialplan nach § 180 BauGB aufzustellen und mit der Verordnung abzusichern. Dadurch kann erreicht werden, dass die geplante Maßnahme sozialverträglich durchgeführt wird. Der Abriss von Gebäuden und damit auch tatsächlicher Wohnraumverlust können aber grundsätzlich nicht vermieden oder gar verhindert werden.

Die Erwartungen an den Sozialplan sollten ebenfalls nicht überspannt werden. Ein Verbleib der Mieter:innen kann mit diesem städtebaulichen Instrument nicht gesichert werden. Grundsatz bleibt auch weiterhin die Eigenverantwortung der Betroffenen. Das Sozialplanverfahren ist keine „Vollkaskoversicherung“. Der Erlass einer Verordnung im Rahmen von städtebaulichen Umstrukturierungen zum Schutz vereinzelter Wohngebäude erscheint daher weder sinnvoll noch zielführend. Bilaterale Gespräche mit dem Eigentümer bzw. Vorhabenträger sind in diesem Zusammenhang sinnvoller.

Seit 2022 finden eine Vielzahl von Gesprächen mit der Bayer AG, auch unter Einbeziehung der Bezirkspolitik, zum Umgang mit den Bestandsmieter*innen statt (u.a. auch im Rahmen von „Runden Tisch“-Sitzungen). Im Ergebnis hat sich die Bayer AG bereit erklärt, ein Verfahren zu beauftragen und zu bezahlen, welches die Ziele eines sog. Sozialplans aufgreift und verfolgt. Zur Abmilderung der voraussichtlich aus der Umsetzung des Bebauungsplans resultierenden nachteiligen Auswirkungen auf die persönlichen Lebensumstände der in dem Gebiet wohnenden Menschen, wird die Bayer AG (nach eigenen Angaben) bei der Entmietung der Wohnhäuser die sozialen Verhältnisse der Mieterschaft berücksichtigen und sie bei der Suche nach neuem Wohnraum unterstützen (hierzu u.a.: Unterstützung bei Beschaffung notwendiger Unterlagen (bspw. WBS, Schufa), Vor- und Aufbereitung von Mieterbewerbungen und Vermittlung bei der Suche von Ersatzwohnraum, Information/ Beantragung und Unterstützung für den direkten Zugang zu weiteren Hilfs- und Unterstützungsangeboten) sowie bei Umzügen unterstützen. Koordinierend wurde durch die Bayer AG eine Mieterberatung eingesetzt.

A) Rechtsgrundlage:

§ 13 i. V. m. § 36 BezVG

B) Auswirkungen auf den Haushaltsplan und die Finanzplanung

a. Auswirkungen auf Einnahmen und Ausgaben:

Keine

b. Personalwirtschaftliche Auswirkungen:

Keine

C) Auswirkungen auf den Klimaschutz

Keine

Berlin, den

Bezirksstadtrat Gothe
Remlinger

Bezirksbürgermeisterin